

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2858/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ เอ
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นวชน กิจ
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1023, มาตรา 1064, มาตรา 1078

ตามหนังสือรับรองปรากฏว่า ส. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างโจทก์โดยไม่มีข้อจำกัดอำนาจ และ ส. เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลับหลังตัวสัญญาใช้เงินให้จำเลย ดังนี้ ข้อที่โจทก์อ้างว่าการสลับหลังดังกล่าวไม่ผูกพันโจทก์ เพราะ ส. ลงลายมือชื่อไปโดยไม่ได้ปรึกษาหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งและต้องประทับตราของโจทก์นั้นเป็นข้อจำกัดอำนาจที่มีได้ปรากฏในหนังสือรับรอง จึงไม่อาจยกขึ้นยันจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกตัวสัญญาใช้เงินโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินครบกำหนดโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินกับดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน เพราะโจทก์ได้ลงลายมือชื่อสลับหลังตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวส่งมอบให้จำเลยเป็นการหักชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โจทก์เป็นหนี้จำเลยเมื่อหักหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว โจทก์ยังเป็นหนี้จำเลยไม่มีสิทธิฟ้องบังคับจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มิได้สลักหลังตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้จำเลยเพื่อการหักชำระหนี้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า นายโสภิตอัมระนันท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อสลักหลังในตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้จำเลย และนายโสภิต อัมระนันท์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์โดยไม่มีข้อจำกัดอำนาจปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง ข้อที่โจทก์ฎีกาว่าการสลักหลังดังกล่าวไม่ผูกพันโจทก์เพราะเหตุนายโสภิตอัมระนันท์ ลงชื่อไปโดยยังไม่ได้ปรึกษาหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งก่อนประการหนึ่ง และต้องประทับตราของโจทก์ก่อนอีกประการหนึ่งนั้นเป็นข้อจำกัดอำนาจที่มีได้ปรากฏในสำเนาหนังสือรับรองดังกล่าวข้างต้นจึงไม่อาจยกขึ้นยันจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้แล้วข้อเท็จจริงตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต้องกันว่าการตกลงให้จำเลยเป็นตัวแทนในการซื้อขายหุ้นและการสลักหลังตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้จำเลยเป็นประกันนั้น นายโสภิตอัมระนันท์ได้กระทำการในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ตลอดจนจำเลยมีสิทธินำตัวสัญญาใช้เงินพิพาทหักกลบลบหนี้ที่โจทก์ค้างชำระได้

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ